



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 03 de septiembre de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "ABREGO, LILIANA ISABEL (POR LA REPR. INVOCADA) CONTRA PAMI SOBRE AMPARO LEY 16.986", expte. N° FPA 2606/2024/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná; y

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan las actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada en fecha 31/07/2024, contra la sentencia del día 29/07/2024.

El recurso se concede el 02/08/2024, se contestan agravios el día 05/08/2024 y pasa la causa para resolver el 12/08/2024.

II- a) Que, la presente acción la promueve la Sra. Liliana Isabel Abrego en representación de su madre, la Sra. Ana María Luisa Battauz, contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a fin de que brinde a su madre la cobertura integral de la prestación de internación en la "Residencia Casa Quinta SRL" desde el mes de marzo de 2024.

b) Que, se presenta la demandada -PAMI- y contesta el informe previsto en el art. 8 de la ley 16.986.

Efectúa una negativa particular de todo lo invocado por su contraria y argumenta en torno a la inadmisibilidad de la vía procesal elegida.

Refiere a la respuesta y ofrecimiento brindados por su parte ante la intimación recibida.

Alude al apartamiento unilateral y voluntario del sistema por parte de la actora, quien se limitó a rechazar lo propuesto sin realizar trámite alguno.

Alega sobre la ausencia de convenio con la Residencia elegida, y sobre la falta de acreditación de que la

Fecha de firma: 03/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38838629#425183795#20240903102511909

institución propuesta resulte insustituible. Agrega que el sistema no es de libre elección.

Plantea la inaplicabilidad de las prestaciones por discapacidad al caso concreto y solicita que, en caso de condena, se esté a los topes arancelarios establecidos en la normativa vigente.

Hace reserva del caso federal.

c) Que, el Juez de primera instancia hace lugar a la acción y ordena al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) que le brinde a la Sra. Ana María Luisa Battauz, de manera inmediata, la cobertura integral de la prestación de internación en la "Residencia Gerontológica Casa Quinta SRL", desde el 11/03/2024.

Impone las costas a la demandada, regula honorarios en 21 UMA al letrado de la parte actora y en 20 UMA al de la demandada y tiene presente las reservas del caso federal efectuadas.

Contra dicha decisión se alza la obra social apelante.

III- a) Que, la demandada relata los antecedentes de la causa y cuestiona que se considere que un certificado de discapacidad y una intimación basten para acceder a toda prestación que se exija.

Sostiene que lo que ha de considerarse concretamente es la concurrencia o no de un presupuesto sustancial del amparo.

Alega que el sistema no es de libre elección de prestadores y que no se ha acreditado que la residencia geriátrica ofrecida no resulte adecuada.

Afirma que aseguró el ingreso de la afiliada en establecimiento prestador y en igual sentido ofreció tramitar subsidio vía de excepción para el alojamiento en establecimiento no prestador, y que estas alternativas fueron rechazadas por la actora.

Fecha de firma: 03/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38838629#425183795#20240903102511909



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Señala que los derechos que pueda invocar la amparista no la eximen de la obligación de cumplimentar los requisitos fijados reglamentariamente y presentar la documental correspondiente.

Cuestiona que se confunda la integralidad con la gratuidad de las prestaciones y señala la falta de habilitación de la residencia elegida.

Finalmente, apela por altos los honorarios regulados al letrado de su contraparte.

Mantiene reserva del caso federal.

b) Que, contesta la parte actora, rebate los argumentos vertidos por su contraria y solicita la confirmación de la sentencia, con costas.

IV- a) Que, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

b) Que, al analizar el presente caso se observa que se encuentra acreditado que la Sra. Battauz, persona de 97 años de edad con discapacidad, padece de hipertensión arterial, demencia en la enfermedad de Alzheimer, incontinencia urinaria y dependencia de silla de ruedas, entre otras comorbilidades (ver diagnóstico indicado en Certificado Único de Discapacidad y constancias médicas adjuntas al promocional de demanda).

La cuestión a dilucidar consiste en determinar si la obra social demandada incurrió en una actuación u omisión ilegal o arbitraria que justifique la sentencia de condena dictada.

c) Que, a fin de resolver la cuestión, cabe poner de resalto que este Tribunal ha señalado en reiteradas

Fecha de firma: 03/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38838629#425183795#20240903102511909

oportunidades que, a tenor de lo dispuesto en los arts. 1, 2, 18, 29 y 39 inc. a) de la ley 24.901, respecto de la cobertura de internación geriátrica, la atención por prestadores no pertenecientes a la obra social procede sólo en caso de que su intervención sea imprescindible por las características de la dolencia (Ver causa: "BORRE, NORMA E. EN REP DE SU MADRE BEVILACQUA CONTRA PAMI SOBRE AMPARO LEY 16986", Expte. N° FPA 309/2020/CA1, sentencia del 30/04/2020; entre muchas otras).

En virtud de ello, se evidencia que la atención por prestadores ajenos a la cartilla de las obras sociales procede en casos en que su intervención sea indispensable por las características del padecimiento; por lo que, si los afiliados requieren asistencia mediante un instituto no perteneciente a la nómina de la obra social, ello debe justificarse como extremo imprescindible.

d) Que, al examinar las constancias de la causa surge que la actora presentó nota ante la obra social en fecha 11/03/2024, por la cual requirió la cobertura de internación en favor de su madre en la "Residencia Casa Quinta SRL". La demandada comunicó por telegrama del 18/03/2024 la disponibilidad de una vacante para internación en la "Clínica Gerontológica Almafuerte" (centro prestador) y/o la posibilidad de tramitación de un subsidio, para lo cual requirió a la actora que se presente a una entrevista y que adjunte cierta documental.

La Sra. Abrego presentó una nueva nota el 03/04/2024 en la que acepta la oferta prestacional del PAMI consistente en el subsidio por vía de excepción.

Frente al silencio de PAMI, el 14/04/2024 se inicia esta acción de amparo.

e) Que, sin analizar si la intervención de la "Residencia Casa Quinta SRL" es imprescindible para el caso concreto, atento lo expuesto, debe señalarse que la

Fecha de firma: 03/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38838629#425183795#20240903102511909



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

falta de respuesta de la obra social demandada ante el requerimiento de la actora de fecha 03/04/2024 y la falta de información respecto al trámite para gestionar el subsidio por vía de excepción, constituyen una actitud dilatoria y arbitraria del PAMI que lleva a confirmar la sentencia que ordena brindar cobertura en el instituto elegido por la amparista.

En igual sentido se ha expedido este tribunal en los autos: "LUDI, BERNARDITA SILVINA EN LA REPRESENTACIÓN INVOCADA CONTRA INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS - PAMI SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 1848/2024/CA1, sentencia de fecha 12/06/2024.

f) Que, respecto del agravio referido a que la sentencia atacada equipara la integralidad de las prestaciones con su gratuidad, dicho planteo no resulta adecuado toda vez que la cobertura de la prestación de internación geriátrica requerida debe efectuarse conforme los valores presupuestados por el instituto que acoge a la amparista.

El pago de sumas inferiores no puede considerarse en modo alguno como cumplimiento de la prestación, toda vez que la demandada se encuentra obligada a efectuar cobertura *integral* de la internación solicitada por su afiliada, dado su grave estado de salud, y su condición de persona con discapacidad.

En el mismo sentido se ha expedido esta Cámara -por mayoría- en "ROJAS PEDRO HORACIO, EN REPRESENTACIÓN DE SU HERMANA ROJAS, FELISA CONTRA PAMI SOBRE AMPARO LEY 16.986", expte. N° FPA 205/2021/CA1, sentencia del 23/03/2021.

Fecha de firma: 03/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38838629#425183795#20240903102511909

g) Que, al analizar el agravio relativo a la falta de habilitación de la residencia para funcionar, se advierte que la parte actora adjuntó documental que acredita que la institución cuenta con las habilitaciones requeridas por la autoridad competente. Corresponde, entonces, rechazar este planteo.

h) Que, en cuanto a la apelación de los honorarios regulados al letrado de la parte actora en 21 UMA, se advierte que no resultan elevados en relación a la labor efectivamente desarrollada, el motivo, extensión, calidad jurídica, complejidad y novedad del asunto, conforme a lo cual deben ser confirmados (arts. 16 y 48 de la ley 27.423).

Por ello, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la demandada y se confirma la sentencia de grado.

V- Que, se imponen las costas en esta instancia a la demandada por resultar vencida, en virtud de lo dispuesto en los arts. 14 y 17 de la ley 16.986 y 68, primer párrafo, del CPCCN.

VI- Que, finalmente, se regulan honorarios al letrado de la parte actora, Dr. Alejandro David LUNA, en la cantidad de 6,93 UMA, equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE (\$395.120), de conformidad con lo previsto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/23 CSJN y Resol. SGA 1772/2024.

No se regulan honorarios al apoderado de la parte demandada, de acuerdo a lo establecido por el art. 2 de la ley 27.423.

Por todo ello, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia de grado.

Fecha de firma: 03/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38838629#425183795#20240903102511909



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Imponer las costas en esta instancia a la demandada por resultar vencida, en virtud de lo dispuesto en los arts. 14 y 17 de la ley 16.986 y 68, primer párrafo, del CPCCN.

Regular honorarios al letrado de la parte actora, Dr. Alejandro David LUNA, en la cantidad de 6,93 UMA, equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE (\$395.120), de conformidad con lo previsto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/23 CSJN y Resol. SGA 1772/2024.

No regular honorarios al apoderado de la parte demandada, de acuerdo a lo establecido por el art. 2 de la ley 27.423.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

CON SU VOTO

VOTO DEL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ

BUSANICHE: Y VISTOS: CONSIDERANDO: I-... II-... III-... IV-... a)... b)... c)... d)... e)... f) Que, cabe ahora abordar el agravio de PAMI que pretende abonar los costos de las prestaciones a los valores establecidos por la autoridad de aplicación.

Al respecto, cabe señalar que la asistencia o cobertura integral de las prestaciones de salud en el ámbito de la ley 24.901 se encuentra circunscripta a lo que determine la autoridad de aplicación, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en

Fecha de firma: 03/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38838629#425183795#20240903102511909

la causa "Recurso de hecho deducido por el Estado Nacional - Poder Judicial de la Nación en la causa V. I., R. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ ordinario" (Expte. FCR 11050512/2013/1/RH1, sentencia del 19/09/2017, doctrina de Fallos: 340:1269) y "A., G. E. y otro c/ OSDE s/ amparo ley 16.986" (Expte. FCR 2604/2017/CA1-CS1 y FCR 2604/2017/1/RH1, sentencia del 21/11/2019").

Al respecto, las autoridades de aplicación en la materia -Ministerio de Salud y Agencia Nacional de Discapacidad- han previsto por Resolución conjunta N° 02 /2024 los montos correspondientes a la prestación "Hogar Permanente" (entre otras) y fijaron, para el mes de marzo /2024, la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y NUEVE CON DIECISIETE CENTAVOS (\$926.099,17) para la categoría 'A', PESOS SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS (\$777.676,22) para la 'B' y PESOS SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$618,479.78) para la 'C'.

En consecuencia, como regla, les corresponde a las obras sociales la cobertura a los valores nombrados dispuestos precedentemente, y sus correlativas actualizaciones.

Criterio similar ha sostenido este Tribunal, por voto mayoritario, en la causa "CIAN, ROBERTO VICENTE CONTRA OMINT S.A. SERVICIOS SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 4162/2020, sentencia del 01/03/2021.

Dicho ello, de la documental adjuntada surge que el valor presupuestado para Residencia "Casa Quinta S.R.L." en el mes de marzo/2024 asciende a PESOS SETECIENTOS

Fecha de firma: 03/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38838629#425183795#20240903102511909



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

SETENTA Y DOS MIL (\$772.000) y resulta menor al valor
nomenclado para las categorías A y B de hogar permanente.
Atento ello, se concluye que la condena a cubrir el valor
presupuestado no causa agravio alguno a la demandada, por
lo que se rechaza planteo deducido.

g)... h)...

V-...

VI-...

MATEO JOSÉ BUSANICHE

Fecha de firma: 03/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38838629#425183795#20240903102511909